

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 472 del 09/08/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE VIGILANZA N° 59 del 09/08/2023

Oggetto: Determina di affidamento del servizio di integrazione delle soluzioni gestionali del Comune con la Piattaforma Notifiche Digitali PND – “Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali Comuni (Settembre 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI OGGETTO: E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU
CIG 9937948E1D

CUP C81F22003180006



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

Visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);
- il decreto legislativo, n. 36/2023;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*);
- il regolamento 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE (*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza*);
- la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*Legge finanziaria 2000*) e la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*);
- legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*);
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visti:

- il decreto con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto le funzioni di cui agli articoli 107 e 109 del d.lgs. 267/2000 sino al termine del mandato;
- la determina a contrarre N° **374 del 29/06/2023**;

Premesso che:

- la Piattaforma Notifiche Digitali (PND) è la piattaforma definita all'articolo 26 del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020;
- la piattaforma permette alla Pubblica Amministrazione (PA) di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi e permette di raggiungere i cittadini attraverso canali di comunicazione digitale (PEC/SERCQ) o analogica (Raccomandata AR o 890) e riduce alla PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione;
- la PND si appoggia ad ulteriori canali di comunicazione (e-mail, SMS, messaggi su app IO) per aumentare la probabilità di riuscire a contattare il cittadino destinatario della notifica;
- accentrando la notificazione di tutta la PA, PND realizza il cassetto digitale del cittadino ed emancipa PA dalla complessità di gestire le gare di postalizzazione;

Preso atto che:

- il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) ha invitato i Comuni italiani a presentare domanda di partecipazione all'avviso pubblico del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- l'obiettivo previsto per la Misura 1.4.5 (milestone e target europei) è quello di garantire un aumento dei comuni in grado di fornire avvisi digitali giuridicamente vincolanti ai cittadini, ai soggetti giuridici, alle associazioni e a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;

Ricordato che l'avviso ministeriale prevede:

- il riconoscimento ai Comuni di un importo forfettario (*lump sum*) determinato in funzione della classe di popolazione residente nel Comune;
- l'erogazione del contributo forfettario in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di integrazione dei sistemi del Comune alla Piattaforma Notifiche Digitali e di attivazione di due servizi, di cui uno obbligatoriamente appartenente alla tipologia di atti di “Notifiche violazioni al codice della strada” e l'altro, a scelta del Soggetto Attuatore, da selezionare tra le altre tipologie di atti indicate nel bando;

Considerato che progetto candidato dall'Ente è risultato aggiudicatario del seguente contributo:

Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali Comuni (Settembre 2022)' - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU, Decreto n. 131 - 1 / 2022 - PNRR per una somma pari a € 23.147,00;

Considerato che le attività per il raggiungimento degli obiettivi del bando possono essere svolte dal Comune tramite il supporto di un Partner/Intermediario Tecnologico (se già contrattualizzato), o attraverso l'individuazione di un Partner/intermediario Tecnologico per lo sviluppo di processi di reingegnerizzazione tali da garantire l'integrazione informatica con le soluzioni gestionali in uso presso i Comuni e la piena rispondenza alle specifiche tecnico-operative previste per l'integrazione con la PND;

Visto il preventivo della società Halley SUD S.r.l., tramite portale Mepa, per l'attività di integrazione delle soluzioni gestionali del Comune con la PDN;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della l. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449 della l. 296/2006 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i servizi in oggetto;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria e pertanto è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della l. 296/2006;

Considerato che:

- l'importo contrattuale complessivo per il servizio è pari a € 3.000,00, iva esclusa come da preventivo sul MEPA;
- l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 75.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire la fornitura quanto prima al fine di rispettare le scadenze del bando;

Considerato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo e che il contratto di affidamento dell'appalto in oggetto sarà stipulato, mediante lettera commerciale (oppure) scrittura privata autenticata/non autenticata;

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità e conflitto d'interesse da parte del Responsabile del Procedimento;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **9937948E1D**;

Visto il regolamento di contabilità armonizzata;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, il servizio di integrazione delle soluzioni gestionali del Comune con la PDN alla società Halley SUD S.r.l.
2. che le clausole negoziali essenziali sono inserite nel preventivo inviato;
3. di impegnare, la somma di € 3.000,00 Iva esclusa Cap. 2013- Cod. 1403202 imp 180 del bilancio corrente 2023.
4. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000
5. di dare atto che la suddetta fornitura di beni o prestazioni di servizio sono finanziati interamente con fondi PNRR;
6. che per l'appalto di cui in oggetto il codice CIG **9937948E1D** e il codice CUP **C81F22003180006**;
7. di comunicare ai terzi interessati il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 267/2000, specificando che le somme da corrispondere saranno liquidate su presentazione di regolare fattura entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica del rispetto degli impegni contrattualmente assunti.
8. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs n° 50/2016
10. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Calabria- Sez Catanzaro ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;

Il Responsabile Del Settore Vigilanza
f.to (Alessandro Consolo)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 2013- Cod. 1403202 imp 180 del bilancio 2023.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Vigilanza
(dott. Alessandro Consolo)

